



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI REVANO PUTRA BIN SUPARNO**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun kali Aro RT 05 RW 01 Kel. Pematang gajah
Kec.Jaluko Ma. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan” yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 25 Rt. 005 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI REVANO PUTRA Bin SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa DONI REVANO PUTRA Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nopol Noka: MH1JMD113PK224265, Nosin: JMD1E1224466 dan STNK aslinya an. AGUNG RAHADI;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG RAHADI;

- 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju hoodie merk Celcius warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- Pecahan keramik kamar mandi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Infinix Smart 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah puntung rokok mustang;
- 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-162/JBI/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DONI REVANO PUTRA Bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2024 bertempat di Kamar No .13 Kosan Sinar Berkah Jl. Serunai malam RT11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja merampas nyawa orang lain lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 Terdakwa lagi berada di mess karyawan kampoeng radja sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa meminjam satu unit Sepeda motor Honda Vario warna Biru Dop tanpa nomor plat milik saksi AGUNG dengan tujuan pergi yasinan di rumah kakak Terdakwa di kota baru, setelah meminjam sepeda motor Terdakwa pergi berdua dengan teman Terdakwa ADIT, sesampainya di rumah kakak Terdakwa kami yasinan, Terdakwa mengantar ADIT ke depan Polsek Jelutung di Indomaret, setelah disana sdr ADIT tinggal Terdakwa pergi sendiri ke pasar keluarga karena hujan berteduh, di sana Terdakwa mendownload *midchat*, setelah di download Terdakwa menamakan akun Terdakwa KIKI tidak lama kemudian Terdakwa dapat akun yang Terdakwa mau di sana saling tawar menawar dalam chat an akhirnya deal dengan dimana Terdakwa akan main / kencan sex selama 1 jam dengan bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta sharelok, kemudian Terdakwa dari dekat Pasar Keluarga menuju Arizona



terus ke kelenteng disana Terdakwa mengirim photo tetapi salah jalur akhirnya Terdakwa putar balik lagi dan lewat depan kos yang di maksud hingga sampai dekat SPBU Pall 5 disana Terdakwa duduk dekat dealer mobil Terdakwa mengirim photo lagi dan di suruh masuk lorong yang di maksud, kemudian Terdakwa masuk ke lorong tersebut melewati kosan yang di maksud di sebelah kosan Terdakwa berhenti mengirim photo lagi kemudian Terdakwa meminta di jemput tetapi akun tersebut tidak mau, dan ia meminta Terdakwa langsung masuk ke kamar 13 akhirnya Terdakwa masuk ke pekarangan kos dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa menghadap ke arah kos, Terdakwa turun dari sepeda motor saat itu dari kamar 13 ada kepala cewek yang keluar menghadap keTerdakwa, akhirnya Terdakwa berjalan kekamar13 tersebut, kemudian di suruh masuk dengan keadaan lampu kamar mati tetapi lampu kamar mandi hidup, kemudian di kamar Terdakwa duduk dan korban FITRI HIRLINA tersebut juga duduk di lantai , kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok sebatang Mustang baru sekitar 4 kali menghisap rokok tersebut korban mengajak Terdakwa main **"PAYOLAH BANG"** Terdakwa tanya lagi **"PAYO NGAPO KAK?"**dijawab korban **"KAN ABANG YANG MESAN KAMI"**, kemudian Terdakwa mematikan rokok di asbak, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana / telanjang bulat korban hanya membuka celana dalamnya saja sedangkan baju masih ia pakai, kemudian korban berbaring di kasur terlentang sambil main HP selanjutnya korban dengan posisi kedua tangan memegang kaki sambil main HP Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban maju mundur sambil tangan Terdakwa memeras payudara korban dan mulut Terdakwa mencium atas payudara korban kemudian $\pm$ 5 menit Terdakwa mencapai klimaxs saat mau klimaxs Terdakwa berkata kepada korban **"KAK INI BUANG DIMANA?"**dijawabkorban**"BUANG DI DALAM AJA KAK"**Terdakwa jawab **"SERIUS KAK?"** dijawab korban **"SERIUS GAK APA"** setelah keluar Terdakwa memakai baju dan celana korban pergi ke kamar mandi, kemudian kami duduk lagi sambil merokok tadi yang Terdakwa hidupkan lagi setelah habis rokok, korban marah-marrah sambil berkata Anjing Babi Kau, saat Terdakwa tanya ia hanya diam sekitar 30 menit kemudian Terdakwa ngajak korban main sekali lagi tetapi korban minta tambah uang sebesar Rp100.000,00 kemudian korban meminta uang yang pertama sebesar Rp400.000,00 tersebut saat Terdakwa beri, uang tersebut ia terima dan di letakkan dicasing HP korban, Terdakwa tetap memaksa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk main sekali lagi karena waktu belum satu jam tetapi korban tidak mau, Terdakwa tetap memaksa korban, kemudian korban masuk ke WC kemudian Terdakwa mengikuti korban ke dalam WC dari belakang Terdakwa memeluk korban sambil meraba-raba bagian dada korban saat itu korban tetap menolaknya dan Terdakwa berniat mau memperkosa korban di WC saat itu korban memutar badan dan menampar Terdakwa bagian pipi kiri setelah itu berbalik badan karna kesal Terdakwa mencekek leher korban dari belakang saat itu ia teriak minta tolong **"TOLONG TOLONG"** Terdakwa suruh korban diam tetapi korban tidak mau tetap teriak sambil berontak sehingga terlepas dari cekikan tangan Terdakwa korban mendorong kepala Terdakwa ke dinding Terdakwa membalasnya dengan mendorong kepala korban ke dinding 3 kali sehingga HP yang di pegang korban terlepas saat itu kaki Terdakwa luka karna keramik yang pecah tersebut Terdakwa tusukan ke bagian dada korban 3 kali hingga jatuh terbaring di lantai WC kemudian menindih kaki dan tangan korban dengan badan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil keramik yang pecah dan Terdakwa tekankan ke mulut korban saat itu korban teriak minta tolong **"TOLONG TOLONG TOLONG HAMPIR 10 KALI"** Terdakwa lepaskan tutupan keramik dari muka korban, saat itu korban mencakar muka Terdakwa dengan tangan kirinya, Terdakwa berusaha menghindar sambil mengambil kembali keramik dan Terdakwa hantamkan ke kepala korban beberapa kali hingga keramik yang pecah tersebut pecah lagi jadi dua bagian korban kembali teriak minta tolong **"TOLONG TOLONG, AMPUN AMPUN"** Terdakwa kembali dengan keramik yang Terdakwa pegang memukulnya ke arah atas kemaluan korban hingga menyebabkan korban diam, tangan kiri korban memegang kepalanya yang berdarah setelah Terdakwa pukul, Terdakwa pukul tangannya, keramik yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa buang di dalam kamar mandi, karena takut Terdakwa menyiram korban dengan air, korban kembali berteriak **"TOLONG TOLONG SAKIT"** setelah korban diam Terdakwa mengambil HP korban kemudian Terdakwa menyiram badan Terdakwa dengan air untuk menghilangkan bekas darah tadi, kemudian saat mau lari ada suara sepeda motor di luar Terdakwa diam dulu, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menyiram tangan Terdakwa yang berdarah akibat memegang pecahan keramik, setelah merasa aman Terdakwa langsung berlari keluar kamar menuju sepeda motor Terdakwa dan menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung kabur lewat kiri menuju Arizona dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kampoeng radja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum Dari Rumah sakit Bhayangkara Jambi Nomor: Ver / 06/V/2025/Rumkit tanggal 09 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Nabilah Hapriani yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta-fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih delapan belas tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemriksaan luar di temukan luka robek dasar jaringan kulit sebab kematian tidak di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Bahwa Terdakwa DONI REVANO PUTRA Bin SUPARNO pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya bulan-bulan dalam Tahun 2024 bertempat di Kamar No .13 Kosan Sinar Berkah Jl. Serunai malam RT11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi. atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi penganiayaan yang menyebabkan mati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 Terdakwa lagi berada di mess karyawan kampoeng radja sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa meminjam satu unit Sepeda motor Honda Vario warna Biru Dop tanpa nomor plat milik saksi AGUNG dengan tujuan pergi yasinan di rumah kakak Terdakwa di kota baru, setelah meminjam sepeda motor Terdakwa pergi berdua dengan teman Terdakwa ADIT, sesampainya di rumah kakak Terdakwa kami yasinan, Terdakwa mengantar ADIT ke depan Polsek Jelutung di Indomaret, setelah disana sdr ADIT tinggal Terdakwa pergi sendiri kepasar keluarga karena hujan berteduh, di sana Terdakwa mendownload *micchat*, setelah di download Terdakwa menamakan akun Terdakwa KIKI tidak lama kemudian Terdakwa dapat akun yang Terdakwa mau di sana saling tawar menawarkan dalam chat an akhirnya deal dengan dimana Terdakwa akan main / kencan sex selama 1 jam dengan bayaran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta sharelok, kemudian Terdakwa dari dekat Pasar Keluarga menuju Arizona terus ke kelenteng disana Terdakwa mengirim photo tetapi salah jalur akhirnya Terdakwa putar balik lagi dan lewat depan kos yang di maksud hingga sampai dekat SPBU Pall 5 disana Terdakwa duduk dekat dealer mobil Terdakwa mengirim photo lagi dan di suruh masuk lorong yang di maksud, kemudian Terdakwa masuk ke lorong tersebut melewati kosan yang di maksud di sebelah kosan Terdakwa berhenti mengirim photo lagi kemudian Terdakwa meminta di jemput tetapi akun tersebut tidak mau, dan ia meminta Terdakwa langsung masuk ke kamar 13 akhirnya Terdakwa masuk ke pekarangan kos dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa menghadap ke arah kos, Terdakwa turun dari sepeda motor saat itu dari kamar 13 ada kepala cewek yang keluar menghadap ke Terdakwa, akhirnya Terdakwa berjalan ke kamar 13 tersebut, kemudian di suruh masuk dengan keadaan lampu kamar mati tetapi lampu kamar mandi hidup, kemudian di kamar Terdakwa duduk dan korban FITRI HIRLINA tersebut juga duduk di lantai, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok sebatang Mustang baru sekitar 4 kali menghisap rokok tersebut korban mengajak Terdakwa main **"PAYOLAH BANG"** Terdakwa tanya lagi **"PAYO NGAPO KAK?"** dijawab korban **"KAN ABANG YANG MESAN KAMI"**, kemudian Terdakwa mematikan rokok di asbak, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana / telanjang bulat korban hanya membuka celana dalamnya saja sedangkan baju masih ia pakai, kemudian korban berbaring di kasur terlentang sambil main HP selanjutnya korban dengan posisi kedua tangan memegang kaki sambil main HP Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban maju mundur sambil tangan Terdakwa memeras payudara korban dan mulut Terdakwa mencium atas payudara korban kemudian $\pm$ 5 menit Terdakwa mencapai klimax saat mau klimax Terdakwa berkata kepada korban **"KAK INI BUANG DIMANA?"** dijawab korban **"BUANG DI DALAM AJA KAK"** Terdakwa jawab **"SERIUS KAK?"** dijawab korban **"SERIUS GAK APA"** setelah keluar Terdakwa memakai baju dan celana korban pergi ke kamar mandi, kemudian kami duduk lagi sambil merokok tadi yang Terdakwa hidupkan lagi setelah habis rokok, korban marah-marrah sambil berkata Anjing Babi Kau, saat Terdakwa tanya ia hanya diam sekitar 30 menit kemudian Terdakwa ngajak korban main sekali lagi tetapi korban minta tambah uang sebesar Rp100.000,00 kemudian korban meminta uang yang pertama

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



sebesar Rp.400.000,00 tersebut saat Terdakwa beri, uang tersebut ia terima dan di letakkan dicasing HP korban, Terdakwa tetap memaksa korban untuk main sekali lagi karena waktu belum satu jam tetapi korban tidak mau, Terdakwa tetap memaksa korban, kemudian korban masuk ke WC kemudian Terdakwa mengikuti korban ke dalam WC dari belakang Terdakwa memeluk korban sambil meraba-raba bagian dada korban saat itu korban tetap menolaknya dan Terdakwa berniat mau memperkosa korban di WC saat itu korban memutar badan dan menampar Terdakwa bagian pipi kiri setelah itu berbalik badan karna kesal Terdakwa mencekek leher korban dari belakang saat itu ia teriak minta tolong **"TOLONG TOLONG"** Terdakwa suruh korban diam tetapi korban tidak mau tetap teriak sambil berontak sehingga terlepas dari cekikan tangan Terdakwa korban mendorong kepala Terdakwa ke dinding Terdakwa membalasnya dengan mendorong kepala korban ke dinding 3 kali sehingga HP yang di pegang korban terlepas saat itu kaki Terdakwa luka karna keramik yang pecah tersebut Terdakwa tusukan ke bagian dada korban 3 kali hingga jatuh terbaring di lantai WC kemudian menindih kaki dan tangan korban dengan badan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil keramik yang pecah dan Terdakwa tekankan ke mulut korban saat itu korban teriak minta tolong **"TOLONG TOLONG TOLONG HAMPIR 10 KALI"** Terdakwa lepaskan tutupan keramik dari muka korban, saat itu korban mencakar muka Terdakwa dengan tangan kirinya, Terdakwa berusaha menghindar sambil mengambil kembali keramik dan Terdakwa hantamkan ke kepala korban beberapa kali hingga keramik yang pecah tersebut pecah lagi jadi dua bagian korban kembali teriak minta tolong **"TOLONG TOLONG, AMPUN AMPUN"** Terdakwa kembali dengan keramik yang Terdakwa pegang memukulnya ke arah atas kemaluan korban hingga menyebabkan korban diam, tangan kiri korban memegang kepalanya yang berdarah setelah Terdakwa pukul, Terdakwa pukul tangannya, keramik yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa buang di dalam kamar mandi, karena takut Terdakwa menyiram korban dengan air, korban kembali berteriak **"TOLONG TOLONG SAKIT"** setelah korban diam Terdakwa mengambil HP korban kemudian Terdakwa menyiram badan Terdakwa dengan air untuk menghilangkan bekas darah tadi, kemudian saat mau lari ada suara sepeda motor di luar Terdakwa diam dulu, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menyiram tangan Terdakwa yang berdarah akibat memegang pecahan keramik, setelah merasa aman Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



berlari keluar kamar menuju sepeda motor Terdakwa dan menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung kabur lewat kiri menuju Arizona dan menuju kampoeng radja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum Dari Rumah sakit Bhayangkara Jambi Nomor ; Ver / 06/V/2025/Rumkit tanggal 09 Juli 2024 yang di tandatangani oleh dr. Nabilah Hapriani yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan:
- Dari fakta-fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah di periksa seorang jenazah berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di temukan luka robek dasar jaringan kulit pada kepala, lengan tangan kiri dan luka bakar sundutan rokok diakibatkan benda tajam sebab kematian, korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syarifah Binti Kirno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB di kosan saksi di Jl. Serunai malam kosan Berkah RT 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut adalah seorang laki laki nama Kiki sedangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Fitri Hirlina;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Fitri Hirlina tersebut sejak dua tahun yang lalu namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan yang menjadi Terdakwanya saksi tidak kenal dan baru tahu namanya lewat akun *michat* saat itu;



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapakah pacar atau teman dekat korban saat ini, namun setiap saat korban ada yang jemput dirinya namun berganti ganti orangnya dan saksi tidak kenal;
- Bahwa sejak dua bulan lalu korban datang ke tempat kos saksi dan tinggal bersama saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban dan Sandi keluar naik mobil mencari makan ke arah Jamtos kemudian Saksi ke Arizona ke toko sayur membeli timun;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kos sekira pukul 19.30 WIB, sesampainya di kos, korban makan dan Saksi juga ikut makan ayam geprek dan setelah selesai makan, saksi main hp;
- Bahwa pada saat itu korban berkata kepada Saksi "dek bantu kakak cari tamu, soalnya kakak besok mau balek mau urut, ini kakak nyari tapi otw 200 galo" akhirnya Saksi membantu korban lewat hp Saksi untuk mencari tamu dan ketemu dengan akun atas nama Kiki dan sepakat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian selama satu jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "OTW sudah di lorong ni, keluar lah sambil ia mengirim photo lorong" akhirnya Saksi berkata kepada korban "kak tamu sudah sampai" dan dijawab oleh korban "berapa dek" dan saksi menjawab "400 satu jam kak" lalu korban menjawab "oke";
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dengan teman saksi yagn bernama Sandi menuju mobil yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dan tempat kos dan masuk ke dalam mobil bersama Sandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang memarkirkan sepeda motor dekat sumur sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari mobil saksi membelakangi mobil saksi, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada saksi "sudah depan kos ni, kamar berapa?" saksi jawab "kamar 13" kemudian saksi melihat Terdakwa dari belakangn masuk ke dalam kamar dan saksi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, korban WA Saksi "dek abang ini minta dua kali" saksi menjawab "kalau dua kali mintaklah tambah seratus kak atau balek kan duit dio seratus kakak sekali main bae" dan karena setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi samar samar mendengar suara teriakan "AAAA" saksi bertanya kepada Sandi "dengar dak ado orang teriak?" Sandi membuka jendela kaca mobil sedikit dan ia berkata "orang sebelah ujung dak" saksi menjawab



“mungkinlah” dan saat itu Saksi berpikir korban dan Terdakwa main lagi;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi melihat Terdakwa naik sepeda motor ngebut langsung keluar kos ke arah kiri dan Saksi spontan keluar mobil menuju kamar yang pintunya terbuka sedikit, lampu hidup dan melihat korban tidak ada di kasur lalu Saksi mengecek ke WC tetapi pintu WC hanya bisa dibuka sedikit karena terhalang badan korban yang dalam keadaan terbaring ke kiri dan berdarah, lalu Saksi berlari keluar kos sambil teriak “Sandi Sandi Sandi Sandi, Kak Ina berdarah” yang kemudian Sandi berlari ke dalam kamar sedangkan Saksi lari ke kos minta tolong teman teman yang lain dan kemudian tetangga kosan keluar semua dan saat Saksi turun, korban sudah di gotong oleh Sasa, Niko, Sandi ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut ke dalam mobil membawa korban ke Rumah Sakit Mitra Hospital dan di dalam mobil, korban hanya merintis kesakitan, diajak bicara tidak merespon dan sesampainya di rumah sakit Saksi ajak korban berbicara lagi dan di respon korban “kak ini lpeh” dan dijawab korban “Yo, sakit” kemudian korban langsung diberi tindakan dan Saksi menjelaskan identitas korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Sandi Pratama Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB di kosan saksi di Jl. Serunai malam kosan Berkah RT 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut adalah seorang laki laki nama Kiki sedangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Fitri Hirlina;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Fitri Hirlina tersebut sejak enam bulan yang lalu namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan yang menjadi Terdakwanya saksi tidak kenal dan baru tahu namanya lewat akun *michat* saat itu;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu korban datang ke tempat pacar saksi yang bernama Sarifah dan tinggal bersama pacar saksi, lalu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban dan Sarifah keluar naik mobil mencari makan ke arah jamtos kemudian saksi ke Arizona ke toko sayur membeli timun;

- Bahwa selanjutnya saksi balik ke kos sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di kos, korban makan dan Saksi Sarifah juga ikut makan ayam geprek saksi baring baring aja di kasur, setelah selesai makan Saksi Sarifah main hp;
- Bahwa pada saat itu korban berkata kepada saksi Sarifah “dek bantu kakak cari tamu, soalnya kakak besok mau balek mau urut, ini kakak nyari tapi OTW 200 galo” akhirnya saksi Sarifah membantu korban lewat hp Saksi Sarifah untuk mencari tamu untuk korban melalui aplikasi *micchat* sepuluh menit;
- Bahwa kemudian Saksi Sarifah berkata kepada korban “kak tamu sudah sampai” di jawab Korban “berapa dek” di jawab saksi Sarifah “400 satu jam kak” jawab korban “oke”;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar menuju mobil yang jarak kosan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter lalu masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa datang memarkirkan sepeda motor dekat sumur sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari mobil saksi membelakangi mobil saksi, kemudian korban ngechat Sarifah “sudah depan kos ni, kamar berapa?” dijawab Sarifah “kamar 13”;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dari belakangnya masuk kedalam kamar, saksi menunggu di dalam mobil, sekitar 30 menit kemudian korban wa saksi Sarifah “dek abang ini minta dua kali” di jawab saksi Sarifah “kalau dua kali mintaklah tambah 100 kaka tau balek kan duit dio seratus kakak sekali main bae” chat saksi Sarifah tersebut tidak dibalas lagi oleh korban;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Sarifah samar samar mendengarkan suara teriakan “aaaa” saksi Sarifah bertanya kepada saksi “dengar dak, ado orang teriak?” saksi membuka jendela kaca mobil sedikit dan yang saksi dengar suara dari ujung “orang sebelah ujung dak” di jawab saksi Sarifah “mungkinlah”;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa naik sepeda motor ngebut langsung keluar kosan kearah kiri, saksi Sarifah spontan keluar mobil menuju kamar yang pintunya kebuka sedikit lampu hidup, sedangkan saksi mendengar suara saksi Sarifah teriak “Sandi Sandi Sandi, kak Ina berdarah” mendengar suara tersebut saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berlari ke kamar dan melihat ke dalam WC terdapat korban berdarah terbaring di WC lalu saksi berusaha menarik kedua ketiak korban keluar dari dalam WC dan datang Niko;

- Bahwa akhirnya saksi bersama Niko mengangkat korban ke dalam mobil yang di sambut oleh Sasa di dalam mobil dan saksi membawa korban ke Rumah Sakit Mitra, di dalam mobil korban hanya merintih sakit, diajak bicara tidak merespon sesampainya di rumah sakit, saksi dan sasa mengangkat korban ke tempat tidur di rumah sakit;
- Bahwa setelah memarkirkan mobil sedangkan korban di temani oleh Sasa dan saksi Sarifah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dan saksi Sarifah kembali ke kos sedangkan Sasa menemani korban di rumah sakit;
- Bahwa saat saksi kembali ke kos, ibu kos berkata "itu kenapa kamar kalian berdarah" dijawab saksi Sarifah "teman saksi ya bu, habis dianiaya pacarnya" kemudian dijawab ibu kos "bersihkan lah bauk sekali" kemudian ibu kos masuk ke kamar duduk di kasur saksi Sarifah dan sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Sarifah menjelaskan kejadian yang di alami korban kepada ibu kos, saksi membersihkan kamar mandi yang berdarah sedangkan saksi Sarifah mengelap lantai yang berdarah dengan handuk;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Yohanes Hutabarat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon saksi "nes kau dimana, aku numpang tiduk di rumahmu?" saksi jawab "lagi main" di jawab doni "balek lah" saksi jawab "oke lah jemputlah aku sambil mengirim *shareloc*";
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi dan pulang ke rumah saksi di kamar saksi, Terdakwa bercerita kepada saksi "ia lagi berteduh di arizona ia di datangi tiga orang bonceng naik sepeda motor dua cowok satu cewek, kemudian salah satu cowok tersebut mengambil sepeda motor Terdakwa dan di paksa untuk ikut berboncengan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kosan, saat sampai di kosan kedua cowok tersebut meninggalkan Doni di dalam kosan bersama cewek tersebut tidak lama kemudian dua cowok tersebut datang lagi ke kosan dengan membawa pisau, di dalam kos, satu cowok tersebut mau menikam



terdakwa, oleh terdakwa pisau tersebut di tangkis dengan tangan kanannya hingga menyebabkan tangan kanannya luka sehingga pisau tersebut terjatuh dan terdakwa berhasil mengambil/merebut pisau tersebut dan pisau tersebut di putar putar oleh Terdakwa hingga menyebabkan kedua cowok tersebut kabur tinggal cewek saja lagi di kosan tersebut, kemudian cewek tersebut menampar Terdakwa dan mencakar muka Terdakwa hingga menyebabkan terdakwa marah dan kemudian mendorong cewek tersebut kedalam WC di dalam WC cewek tersebut kepalanya dihempaskan ke dinding, kemudian pisau terdakwa tikamkan ke kepala cewek tersebut karena cewek tersebut masih bergerak maka ia kembali menghantamkan kepala cewek tersebut ke dinding hingga tidak bergerak, kemudian Terdakwa kabur dengan membawa pisau dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju kampung radja saat itu”;

- bahwa setelah mendapatkan cerita Terdakwa tersebut tidur, pagi harinya saksi berangkat kerja dengan teman saksi Rino yang juga tidur di rumah saksi saat itu sedangkan Terdakwa berangkat belakangan;
- bahwa saksi tidak ada lagi bertemu Terdakwa setelah saksi berangkat kerja hari itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Agung Rahadi Bin Paren (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dengan tujuan mau tahlilan di rumah kakak Terdakwa di handil, saat pukul 21.00 WIB saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan menjelaskan kalau di Arizona lagi kehujanan, dan baru pada pukul 23.00 WIB Terdakwa balik ke mess karyawan di Kampoeng Radja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dop tanpa nomor plat adalah sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh Terdakwa Revan Putra Als Doni;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa masuk ke kamar saksi di mukanya ada bekas cakaran kuku (lima di kanan lima di kiri);
- Bahwa kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa “ Terdakwa lagi berteduh di arizona Terdakwa di datangi tiga orang bonceng naik sepeda motor dua cowok satu cewek, kemudian salah satu cowok tersebut mengambil sepeda motor Terdakwa dan di paksa untuk ikut



berboncengan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kosan, saat sampai di kosan kedua cowok tersebut meninggalkan terdakwa di dalam kosan bersama cewek tersebut tidak lama kemudian dua cowok tersebut datang lagi ke kosan dengan membawa pisau, di dalam kos salah satu cowok tersebut mau menikam terdakwa, oleh terdakwa pisau tersebut di tangkis dengan tangan kanannya luka (saksi melihat tangan kanan Terdakwa memang terluka saat itu), sehingga pisau tersebut terjatuh dan terdakwa berhasil mengambil/merebut pisau tersebut dan pisau tersebut di putar putar oleh terdakwa hingga menyebabkan kedua cowok tersebut kabur tinggal cewek saja lagi di kosan tersebut, kemudian cewek tersebut menampar doni dan mencakar muka doni hingga menyebabkan doni marah dan kemudian doni mendorong cewek tersebut ke dalam WC dan di dalam WC cewek tersebut kepalanya di hempaskan ke dinding, kemudian pisau Terdakwa tikamkan ke kepala cewek tersebut karena cewek tersebut masih bergerak maka Terdakwa kembali menghantamkan kepala cewek tersebut ke dinding hingga tidak bergerak, kemudian Terdakwa kabur dengan membawa pisau dan HP Oppo milik cewek tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut menuju Kampoeng Radja saat itu terdakwa memperlihatkan satu unit HP Oppo milik cewek tersebut kepada saksi”;

- Bahwa saksi keluar kamar untuk memindahkan sepeda motor saksi yang di pinjam Terdakwa tersebut ke dalam kamar mess saat memindahkan sepeda motor tersebut yang saksi melihat ada bekas darah, kemudian saksi membersihkannya;
- Bahwa saat saksi membersihkan darah tersebut, Terdakwa pergi dengan membawa pakaiannya semua dari mess dan saat saksi berada di kamar saksi mendengar ada suara sepeda motor menjemput Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Doni datang lagi ke kampoeng radja untuk bekerja sehabis bekerja pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke mess saksi untuk menumpang tidur dan selasa sore harinya terdakwa mengatakan kalau mau pergi dengan membawa pakaiannya akan tetapi rabu dini hari Terdakwa datang lagi ke mess saksi;
- Bahwa saat saksi pergi kerja pagi harinya Terdakwa masih di mess namun saat saksi pulang ke mess Terdakwa tidak ada lagi di mess;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi



lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Aldi Saputra Als Gemoy Bin Mustari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi, pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Doni datang ke mess Kampung radja dalam keadaan ketakutan dengan telapak tangan kanan berdarah tidak lama kemudian saat saksi mau pulang Terdakwa Doni ingin menumpang naik sepeda motor saksi, akhirnya kami pulang saksi mengantarkan Terdakwa Doni terlebih dahulu, saat di jalan Terdakwa Doni bercerita "aku beribut dengan orang, aku di kejar orang, cepatlh dikit", setelah itu saksi mengantar terdakwa ke rumahnya dan saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa DONI setelah malam itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

6. Saniah Binti Awi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dengan kejadian tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kos sinar berkah yang berlamatkan di Jl. Serunai Malam 3 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi atas nama Fitri Hirlina;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut saksi tidak berada di TKP dan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa telah terjadi pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap korban atas nama Fitri Hirlina adalah saksi Syarifah yang merupakan teman korban;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu adalah saksi beserta suami saksi langsung bergegas menuju ke Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa ada datang ke rumah saksi dan saksi memaafkan perbuatan terdakwa tetapi proses persidangan tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/06/V/2024/Rumkit tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nabilah Haptriani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi kesimpulan pada berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah di periksa seorang jenazah berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di temukan luka robek dasar jaringan kulit pada kepala, lengan tangan kiri dan luka bakar sundutan rokok diakibatkan benda tajam sebab kematian, korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Kamar No.13 Kosan Sinar Berkah Jl. Serunai malam RT11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Fitri Hirlina;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 Terdakwa lagi berada di mess karyawan Kampoeng Radja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam satu unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nomor plat milik saksi Agung dengan tujuan pergi yasinan di rumah kakak Terdakwa di Kota baru;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor Terdakwa pergi berdua dengan teman Terdakwa bernama Adit, setelah selesai yasinan Terdakwa mengantar Adit lalu Terdakwa pergi sendiri ke pasar keluarga karena hujan berteduh, di sana Terdakwa mendownload *micchat*, setelah di download Terdakwa menamakan akun atas nama Kiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dapat akun dan di sana saling tawar menawar dalam chat an akhirnya deal dengan dimana Terdakwa akan main/kencan sex selama 1 jam dengan bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta *shareloc*, kemudian Terdakwa mengirim photo tetapi salah jalur akhirnya lewat depan kos yang dimaksud hingga sampai dekat SPBU Pall 5 lalu Terdakwa mengirim photo lagi lalu masuk lorong yang sebelah kosan Terdakwa berhenti dan mengirim photo lagi dengan meminta di jemput tetapi akun tersebut tidak mau;
- Bahwa Korban Fitri meminta Terdakwa langsung masuk ke kamar 13 akhirnya Terdakwa masuk ke pekarangan kos dengan memarkirkan sepeda motor ke arah kos;
- Bahwa setelah saat itu dari kamar 13 ada kepala cewek yang keluar menghadap ke Terdakwa, akhirnya Terdakwa di suruh masuk dengan keadaan lampu kamar mati tetapi lampu kamar mandi hidup;
- Bahwa di kamar Terdakwa duduk dan korban Fitri Hirlina tersebut juga duduk di lantai, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok sebatang Mustang baru sekitar 4 kali menghisap rokok tersebut korban mengajak Terdakwa main “payolah bang” Terdakwa tanya lagi “payo ngapo kak?” dijawab korban “kan abang yang mesan kami”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan rokok di asbak lalu membuka baju dan celana/telanjang bulat korban hanya membuka celana dalamnya saja sedangkan baju masih ia pakai, kemudian korban berbaring di kasur terlentang sambil main HP selanjutnya korban dengan posisi kedua tangan memegang kaki sambil main HP Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban maju mundur sambil tangan Terdakwa memeras payudara korban dan mulut Terdakwa mencium atas payudara korban kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks saat mau klimaks Terdakwa berkata kepada korban “kak ini buang dimana?” dijawab korban “buang di dalam aja kak” terdakwa jawab “serius kak?” dijawab korban “serius gak apa” setelah keluar Terdakwa memakai baju dan celana korban pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk lagi sambil merokok tadi setelah habis rokok, korban marah-marrah sambil berkata “anjing babi kau”, saat Terdakwa tanya ia hanya diam sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ngajak korban main sekali lagi tetapi korban minta tambah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian korban meminta uang yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut saat Terdakwa beri, uang tersebut ia terima dan di letakkan di casing HP korban;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap memaksa korban untuk main sekali lagi karena waktu belum satu jam tetapi korban tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa korban masuk ke WC kemudian Terdakwa mengikuti korban dari belakang, Terdakwa memeluk korban sambil meraba-raba bagian dada korban, saat itu korban tetap menolaknya dan Terdakwa berniat mau memperkosa korban di WC;
- Bahwa saat itu korban memutar badan dan menampar Terdakwa bagian pipi kiri setelah itu berbalik badan karna kesal Terdakwa mencekek leher korban dari belakang saat itu korban teriak minta tolong “tolong tolong” Terdakwa suruh korban diam tetapi korban tidak mau tetap teriak sambil berontak sehingga terlepas dari cekikan tangan Terdakwa korban mendorong kepala Terdakwa ke dinding lalu Terdakwa membalasnya dengan mendorong kepala korban ke dinding 3 kali sehingga HP yang di pegang korban terlepas saat itu kaki Terdakwa luka karena keramik yang pecah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukan ke bagian dada korban 3 kali hingga jatuh terbaring di lantai WC kemudian menindih kaki dan tangan korban dengan badan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil keramik yang pecah dan menekankan ke mulut korban saat itu korban teriak minta tolong “tolong tolong tolong hampir 10 kali” lalu Terdakwa melepaskan tutupan keramik dari muka korban;
- Bahwa saat itu korban mencakar muka Terdakwa dengan tangan kirinya, Terdakwa berusaha menghindar sambil mengambil kembali keramik dengan menghantamkan ke kepala korban beberapa kali hingga keramik yang pecah tersebut pecah lagi jadi dua bagian lalu korban kembali teriak minta tolong “tolong tolong, ampun ampun” Terdakwa kembali dengan keramik yang Terdakwa pegang lalu memukulnya ke arah atas kemaluan korban hingga menyebabkan korban diam, Terdakwa juga memukul tangan korban;
- Bahwa selanjutnya keramik yang Terdakwa pegang tersebut dibuang dalam kamar mandi, karena takut Terdakwa menyiram korban dengan air, korban kembali berteriak “tolong tolong sakit”. Setelah korban diam Terdakwa mengambil HP korban kemudian Terdakwa menyiram badan Terdakwa dengan air untuk menghilangkan bekas darah tadi, saat mau lari ada suara sepeda motor di luar Terdakwa diam dulu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menyiram tangan Terdakwa yang berdarah akibat memegang pecahan keramik, setelah merasa aman Terdakwa langsung berlari keluar kamar menuju sepeda

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



motor Terdakwa dan menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung kabur lewat kiri menuju Arizona dan menuju Kampoeng Radja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dita Irvana Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Doni Revano Putra Bin Suparno karena ia merupakan adik saksi;
- Bahwa benar ada perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian di rumah korban;
- Bahwa perdamaian tersebut disaksikan oleh saksi, saksi Patmawani, saksi Suparno, kedua orangtua korban serta keluarga korban lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

2. Patmawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Doni Revano Putra Bin Suparno karena ia merupakan adik saksi;
- Bahwa benar ada perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian di rumah korban;
- Bahwa perdamaian tersebut disaksikan oleh saksi, saksi Dita Irvana Putri, saksi Suparno, kedua orangtua korban serta keluarga korban lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

3. Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Doni Revano Putra Bin Suparno karena ia merupakan adik saksi;
- Bahwa benar ada perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dialami Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian di rumah korban;
- Bahwa perdamaian tersebut disaksikan oleh saksi, saksi Patmawani, saksi Dita Irvana Putri, kedua orangtua korban serta keluarga korban lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nopol Noka: MH1JMD113PK224265, Nosin: JMD1E1224466 dan STNK aslinya an. AGUNG RAHADI;
2. 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru;
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah baju hoodie merk Celcius warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
7. Pecahan keramik kamar mandi warna cokelat;
8. 1 (satu) unit HP Infinix Smart 7 warna hitam;
9. 1 (satu) buah puntung rokok mustang;
10. 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa lagi berada di mess karyawan Kampoeng Radja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam satu unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nomor plat milik saksi Agung dengan tujuan pergi yasinan di rumah kakak Terdakwa di Kota baru lalu setelah selesai yasinan Terdakwa pergi ke pasar keluarga dan karena hujan kemudian berteduh.
- Bahwa saat berteduh tersebut Terdakwa mendownload aplikasi *michat* dan memberi nama akunnya Kiki kemudian Terdakwa mendapatkan akun dan melakukan tawar menawar yang akhirnya deal dimana Terdakwa akan main/kencan sex selama 1 jam dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Sarifah yang saat itu sedang berada di tempat kosnya di Sinar Berkah Jl. Serunai malam RT11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi bersama dengan korban, korban meminta Saksi Sarifah dengan berkata "dek bantu kakak cari tamu, soalnya kakak besok mau balek mau urut, ini kakak nyari tapi otw 200 galo" akhirnya Saksi Sarifah membantu korban lewat hp Saksi Sarifah untuk mencari tamu dan mendapatkan akun milik Terdakwa atas nama Kiki dan sepakat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian selama satu jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta *shareloc* dan setelah itu Terdakwa menuju ke tempat kos saksi Sarifah tersebut diatas dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat sumur sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari mobil dimana saksi Sarifah dan Sandi telah berada di dalamnya, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada saksi Sarifah "sudah depan kos ni, kamar berapa?" saksi Sarifah menjawab "kamar 13" kemudian saksi Sarifah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi Sandi dan saksi Sarifah menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah saat itu dari kamar 13 korban membuka pintu kamar dan menyuruh Terdakwa masuk yang mana saat itu lampu kamar mati tetapi lampu kamar mandi tetap hidup;
- Bahwa di kamar Terdakwa duduk dan korban Fitri Hirlina juga duduk di lantai, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok sebatang Mustang dan sekitar 4 kali menghisap rokok, korban mengajak Terdakwa main "payolah bang" Terdakwa tanya lagi "payo ngapo kak?" dijawab korban "kan abang yang mesan kami";
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan rokok di asbak lalu membuka baju dan celana/telanjang bulat korban hanya membuka celana dalamnya saja sedangkan baju Korban masih dipakai, kemudian korban berbaring di kasur terlentang sambil main HP selanjutnya korban dengan posisi kedua tangan memegang kaki sambil main HP Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban maju mundur sambil tangan Terdakwa memeras payudara korban dan mulut Terdakwa mencium atas payudara korban kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks saat mau klimaks Terdakwa berkata kepada korban "kak ini buang dimana?" dijawab korban "buang di dalam aja kak" terdakwa jawab "serius kak?" dijawab korban "serius gak apa" setelah keluar Terdakwa memakai baju dan celana korban pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk lagi sambil merokok tadi setelah habis rokok, korban marah-marah sambil berkata "anjing babi kau", saat Terdakwa tanya korban Fitri hanya diam sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ngajak korban main sekali lagi tetapi korban minta tambah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa korban untuk main sekali lagi karena waktu belum satu jam tetapi korban tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masuk ke WC kemudian Terdakwa mengikuti korban dari belakang, Terdakwa memeluk korban sambil meraba-raba bagian dada korban, saat itu korban tetap menolaknya dan Terdakwa berniat mau memperkosa korban di WC;
- Bahwa saat itu korban memutar badan dan menampar Terdakwa bagian pipi kiri setelah itu berbalik badan karna kesal Terdakwa mencekek leher korban dari belakang saat itu korban teriak minta tolong “tolong tolong” Terdakwa suruh korban diam tetapi korban tidak mau tetap teriak sambil berontak sehingga terlepas dari cekikan tangan Terdakwa korban mendorong kepala Terdakwa ke dinding lalu Terdakwa membalasnya dengan mendorong kepala korban ke dinding 3 kali sehingga HP yang di pegang korban terlepas saat itu kaki Terdakwa luka karena keramik yang pecah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukan ke bagian dada korban 3 kali hingga jatuh terbaring di lantai WC kemudian menindih kaki dan tangan korban dengan badan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil keramik yang pecah dan menekankan ke mulut korban saat itu korban teriak minta tolong “tolong tolong tolong hampir 10 kali” lalu Terdakwa melepaskan tutupan keramik dari muka korban;
- Bahwa saat itu korban mencakar muka Terdakwa dengan tangan kirinya, Terdakwa berusaha menghindar sambil mengambil kembali keramik dengan menghantamkan ke kepala korban beberapa kali hingga keramik yang pecah tersebut pecah lagi jadi dua bagian lalu korban kembali teriak minta tolong “tolong tolong, ampun ampun” Terdakwa kembali dengan keramik yang Terdakwa pegang lalu memukulnya ke arah atas kemaluan korban hingga menyebabkan korban diam, Terdakwa juga memukul tangan korban;
- Bahwa selanjutnya keramik yang Terdakwa pegang tersebut dibuang dalam kamar mandi, karena takut Terdakwa menyiram korban dengan air, korban kembali berteriak “tolong tolong sakit”. Setelah korban diam Terdakwa mengambil HP korban kemudian Terdakwa menyiram badan Terdakwa dengan air untuk menghilangkan bekas tadi, saat mau lari ada suara sepeda motor di luar Terdakwa diam dulu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menyiram tangan Terdakwa yang berdarah akibat memegang pecahan keramik, setelah merasa aman Terdakwa langsung berlari keluar kamar menuju sepeda motor Terdakwa dan menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung kabur lewat kiri menuju Arizona dan menuju Kampoeng Radja;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sarifah melihat Terdakwa naik sepeda motor ngebut langsung keluar kos ke arah kiri dan Saksi Sarifah spontan keluar mobil menuju kamar yang pintunya terbuka sedikit, lampu hidup dan melihat korban tidak ada di kasur lalu Saksi Sarifah mengecek ke WC tetapi pintu WC hanya bisa dibuka sedikit karena terhalang badan korban yang dalam keadaan terbaring ke kiri dan berdarah, lalu Saksi Sarifah berlari keluar kos sambil teriak "Sandi Sandi Sandi Sandi, Kak Ina berdarah" yang kemudian Saksi Sandi berlari ke dalam kamar sedangkan Saksi Sarifah lari ke kos minta tolong teman teman yang lain dan kemudian tetangga kosan keluar semua dan saat Saksi Sarifah turun, korban sudah di gotong oleh Sasa, Niko, Sandi ke dalam mobil untuk di bawa ke Rumah Sakit Mitra;
- Bahwa, surat Visum Et Repertum Nomor R/06/V/2024/Rumkit tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nabilah Haptriani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi kesimpulan pada berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah di periksa seorang jenazah berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di temukan luka robek dasar jaringan kulit pada kepala, lengan tangan kiri dan luka bakar sundutan rokok diakibatkan benda tajam sebab kematian, korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Doni Revano Putra Bin Suparno di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi
Ad.2. Unsur "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang"

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan matinya orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan berakibat pada meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 Terdakwa lagi berada di mess karyawan Kampoeng Radja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam satu unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nomor plat milik saksi Agung dengan tujuan pergi yasinan di rumah kakak Terdakwa di Kota baru lalu setelah selesai yasinan Terdakwa pergi ke pasar keluarga dan karena hujan kemudian berteduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berteduh tersebut Terdakwa mendownload aplikasi *midchat* dan memberi nama akunnya Kiki kemudian Terdakwa mendapatkan akun dan melakukan tawar menawar yang akhirnya deal dimana Terdakwa akan main/kencan sex selama 1 jam dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Sarifah yang saat itu sedang berada di tempat kosnya di Sinar Berkah Jl. Serunai malam RT11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi bersama dengan korban, korban meminta Saksi Sarifah dengan berkata “dek bantu kakak cari tamu, soalnya kakak besok mau balek mau urut, ini kakak nyari tapi otw 200 galo” akhirnya Saksi Sarifah membantu korban lewat hp Saksi Sarifah untuk mencari tamu dan mendapatkan akun milik Terdakwa atas nama Kiki dan sepakat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian selama satu jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta *shareloc* dan setelah itu Terdakwa menuju ke tempat kos saksi Sarifah tersebut diatas dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat sumur sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari mobil dimana saksi Sarifah dan Sandi telah berada di dalamnya, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada saksi Sarifah “sudah depan kos ni, kamar berapa?” saksi Sarifah menjawab “kamar 13” kemudian saksi Sarifah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi Sandi dan saksi Sarifah menunggu di dalam mobil;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa setelah saat itu dari kamar 13 korban membuka pintu kamar dan menyuruh Terdakwa masuk yang mana saat itu lampu kamar mati tetapi lampu kamar mandi tetap hidup. Di kamar Terdakwa duduk dan korban Fitri Hirlina juga duduk di lantai, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok sebatang Mustang dan sekitar 4 kali menghisap rokok, korban mengajak Terdakwa main “payolah bang” Terdakwa tanya lagi “payo ngapo kak?” dijawab korban “kan abang yang mesan kami”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mematikan rokok di asbak lalu membuka baju dan celana/telanjang bulat korban hanya membuka celana dalamnya saja sedangkan baju Korban masih dipakai, kemudian korban berbaring di kasur terlentang sambil main HP selanjutnya korban dengan posisi kedua tangan memegang kaki sambil main HP Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina korban maju mundur sambil tangan Terdakwa memeras payudara korban dan mulut Terdakwa mencium atas payudara korban kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks saat mau klimaks Terdakwa berkata kepada korban “kak ini buang dimana?” dijawab korban “buang di dalam aja kak” terdakwa jawab “serius kak?” dijawab korban “serius gak apa” setelah keluar Terdakwa memakai baju dan celana korban pergi ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk lagi sambil merokok tadi setelah habis rokok, korban marah-marah sambil berkata “anjing babi kau”, saat Terdakwa tanya korban Fitri hanya diam sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ngajak korban main sekali lagi tetapi korban minta tambah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa tetap memaksa korban untuk main sekali lagi karena waktu belum satu jam tetapi korban tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa;

Menimbang, bahwa setelah itu korban masuk ke dalam kamar mandi/WC dan Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa memeluk korban sambil meraba-raba bagian dada korban, saat itu korban tetap menolaknya dan Terdakwa berniat mau memperkosa korban di dalam kamar mandi/WC;

Menimbang, bahwa dengan sikap Terdakwa tersebut, korban memutar badan dan menampar Terdakwa bagian pipi kiri setelah itu berbalik badan karena kesal, kemudian Terdakwa mencekek leher korban dari belakang dan membuat korban teriak meminta tolong “tolong tolong” Terdakwa menyuruh korban diam tetapi korban tidak mau dan tetap berteriak sambil berontak sehingga terlepas dari cekikan tangan Terdakwa lalu korban mendorong kepala



Terdakwa ke dinding dan Terdakwa membalasnya dengan mendorong kepala korban ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali sehingga HP yang di pegang oleh korban terlepas dan saat dikamar mandi tersebut kaki Terdakwa terluka karena terkena keramik yang pecah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pecahan keramik tersebut dan menusukannya ke bagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh terbaring di lantai WC dan setelah itu Terdakwa menindih kaki dan tangan korban dengan badannya, Terdakwa ambil keramik yang pecah dan menekankan ke mulut korban hingga membuat korban berteriak minta tolong hampir 10 (sepuluh) kali dan setelah itu Terdakwa baru melepaskan tutup keramik dari muka korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban berusaha mencakar muka Terdakwa dengan tangan kirinya dan Terdakwa berusaha menghindar sambil mengambil kembali keramik dengan menghantamkan ke kepala korban beberapa kali hingga keramik tersebut pecah menjadi dua bagian lalu korban kembali berteriak meminta tolong dan ampun dan Terdakwa kembali memukul korban dengan keramik yang dipegangnya ke arah atas kemaluan korban hingga menyebabkan korban diam. Bahwa saat itu Terdakwa juga memukul tangan korban;

Menimbang, bahwa setelah korban diam, Terdakwa membuang keramik yang dipegangnya di dalam kamar mandi dan karena takut, Terdakwa menyiram korban dengan air dan korban kembali berteriak "tolong, tolong sakit". Bahwa setelah itu korban diam lalu Terdakwa mengambil HP korban dan Terdakwa menyiram badan Terdakwa dengan air untuk menghilangkan bekas perbuatannya. Bahwa saat ada suara sepeda motor dari luar kamar, Terdakwa diam dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menyiram tangan Terdakwa yang berdarah akibat memegang pecahan keramik dan setelah merasa aman, Terdakwa langsung berlari keluar kamar menuju sepeda motornya dan pergi menuju ke Kampoeng Radja;

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa keluar dari kamar dan pergi, Saksi Sarifah keluar dari dalam mobil lalu menuju ke kamar dan melihat korban tidak ada di kasur, kemudian Saksi Sarifah mengecek ke WC tetapi pintu WC hanya bisa dibuka sedikit karena terhalang badan korban yang dalam keadaan terbaring ke kiri dan berdarah. Bahwa setelah itu Saksi Sarifah berlari keluar kos sambil teriak "Sandi Sandi Sandi Sandi, Kak Ina berdarah" kemudian Saksi Sandi berlari ke dalam kamar sedangkan Saksi Sarifah lari ke kos meminta tolong kepada teman-temannya yang lain dan kemudian tetangga kos



keluar kamar dan saat Saksi Sarifah turun, korban sudah di gotong oleh Sasa, Niko, Sandi ke dalam mobil untuk di bawa ke Rumah Sakit Mitra;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan *visum et repertum* Nomor R/06/V/2024/Rumkit tanggal 9 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nabilah Haptriani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi, menerangkan pemeriksaannya terhadap korban bahwa pada pemeriksaan luar di temukan luka robek dasar jaringan kulit pada kepala, lengan tangan kiri dan luka bakar sundutan rokok diakibatkan benda tajam. sebab kematian, korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul korban dan menikam tubuh korban dengan menggunakan pecahan keramik kamar mandi atau WC pada bagian dada dan kepala serta kemaluan korban hingga menyebabkan korban menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* tersebut diatas dan dengan luka-lukanya tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas juga dapat disimpulkan bahwa yang membuat Terdakwa memukul dan menikam korban dengan pecahan keramik adalah karena Terdakwa emosi setelah korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan lagi dan justru korban menampar serta mendorong kepala Terdakwa ke dinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena yang menjadi penyebab Terdakwa memukul dan menikam korban dengan pecahan keramik karena Terdakwa emosi setelah ajakannya untuk bersetubuh lagi ditolak oleh korban dan karena perbuatan korban lainnya yaitu menampar Terdakwa serta mendorong kepala Terdakwa ke dinding maka dapat disimpulkan pula bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar dan ia memang menghendaki perbuatannya tersebut serta menyadari akibat dari perbuatannya dan karena itu maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menikam korban dengan pecahan keramik karena Terdakwa emosi dan menyebabkan korban menderita luka-luka dan kemudian meninggal dunia maka dengan demikian unsur "penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi pula menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan tersebut ternyata nota pembelaan tersebut bukan merupakan uraian yuridis mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi hanya merupakan permohonan keringan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa:

- 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju hoodie merk Celcius warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan keramik kamar mandi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Infinix Smart 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah puntung rokok mustang;
- 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam;

Adalah barang-barang dan alat dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nopol Nomor rangka : MH1JMD113PK224265, Nomor mesin : JMD1E1224466 dan STNK aslinya atas nama Agung Rahadi yang telah disita dari saksi Agung Rahadi, maka dikembalikan kepada saksi Agung Rahadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Revano Putra Bin Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa nopol
Nomor rangka: MH1JMD113PK224265, Nomor mesin: JMD1E1224466
dan STNK aslinya atas nama AGUNG RAHADI;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG RAHADI;

- 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju hoodie merk Celcius warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- Pecahan keramik kamar mandi warna cokelat;
- 1 (satu) unit HP Infinix Smart 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah puntung rokok mustang;
- 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmb



ttd

Harmilina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)